Republic of Somaliland

American Open University

جمهورية صوماليلاند

الجامعة الأمريكية المفتوحة

فرع صوماليلاند

عمادة الدراسات الإسلامية واللغة العربية

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

المسائل المجمع عليها

الواردة في باب العبادات من متن أبي شجاع

عرض ودراسة

الطالب: سعيد حسن سعيد

رقم الجامعي :AOU-H-2021-208

المشرف : الدكتور عبدالرشيد صالح أحمد

العام الجامعي 1444 هـ الموفق 2022



الاستهلال

قال تعالى :

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ (1)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تجتمع أمتي على ضلالة" (2)

1) سورة النساء – الآية (115).

2) سنن ابن ماجه، كتاب : باب: السواد الأعظم رقم الحديث (3950) وصححه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" (1786)

إهداء

إلى أبي الذي فارقنا بجسده، ولكن روحه ما زالت تُرفرف في سماء حياتي

إلى أمي نبع المحبة والمودة والحنان والإيثار والكرم .

أطال الله لهم جميعا في أعمارهم، وأمدَّهم بالصحة والعافية، أهديكم بحثي هذا المتواضع.

الشكر والتقدير

الحمد للَه حمداً يبلغ الحق ويقضيه ويمتري المزيد ويقتضيه ؛ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا لا يبلى جديده ولا يحصى عديده ولا يبلغ حدوده ؛ حمداً يكون لقائله ذخراً والصلاة على نبيه محمد القائل إن من البيان لسحراً صلاةً دائمةً على ممر الأيام تترى وعلى آله وأصحابه الذين أخفى بهم نجم الشرك قهراً وقسرا.[1]

أما بعد :

فيقول الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾﴾ [2] ، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾﴾ [3]

لذا أشكر الله الواحد الأحد الفرد الصمد أولا على ما أعطى من نعم كثيرة لا تحصى ومنها توفيقه لهذا البحث .

وأيضا أتوجه بالشكر إلى من رعاني وساعدني في هذا البحث فشكر الله سعيه وجهده وأنار له الطريق في الدارين.

والشكر موصول أيضا إلى جامعتي العريقة جامعة الأمريكية المفتوحة وإلى مشرفي الفاضل الشيخ الدكتور عبدالرشيد صالح أحمد على توجيهه وتصحيحه ، وهو الذي له الفضل علي بعد الله سبحانه تعالى.

---

1) البصري: صدر الدين بن الحسين البصري " الحماسة البصرية "(ص/ 1) تحقيق: عادل سليمان جمال. مكتبة الخانجي، القاهرة، 1999م.

2) سورة لقمان- الآية (14).

3)) سورة لقمان- الآية (12).

وكذلك أشكر أخي ورفيق دربي الشيخ المهندس أبو إسحاق عبدالناصر العلوي على تعاونه الذي لا ينقطع فبارك الله فيه وفي علمه وزاده من فضله وجوده وكرمه. وإلى كل من كان له الفضل في إتمام هذا البحث .

ملخص البحث

عنوان البحث:"المسائل المجمع عليها في متن أبي شجاع – ربع العبادات ".

وأسباب اختيار هذا الموضوع كثيرة منها : تقريب مسائل الإجماع إلى أيدي طلبة العلم، وأيضا بغية جمع شتات المسائل المجمع عليها المتفرقة المتناثرة المتعلقة بربع العبادات لشدة حاجة الأمة إليها

وقد احتوى هذا البحث على مقدِّمة وثلاثة فصول وخاتمة.ففي الفصل الأول التمهيد وفيه التعريف بالمؤلف وبالكتاب وبيان أهميته ومكانته، وشروح وتعليقات العلماء عليه.

وفي الفصل الثاني : تطرق الباحث للمباحث المتعلقة بالإجماع، كتعريف الإجماع لغة واصطلاحا، وبيان أقسامه وأنواعه، وتحقيق حجيته ، ثم ذكر من منع وقوع الإجماع والجواب عليهم.

وفي الفصل الثالث : تطرق لذكر المسائل المجمع عليها في كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج.

ويندرج تحتَ كل فصل عددٌ من المباحث والمطالب، وختم بالبحث خاتمة فيها أهم نتائج البحث والتوصيات.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين القائل: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾﴾ (1) ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسولنا المرتضى ونبينا المجتبى القائل: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (2) وعلى آله وصحبه أنوار الدجى ومصابيح الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فلا يخفى على ذي لب أن طلب العلم من الأهمية بمكان، لاسيما تعلم الفقه، فإن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته، ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلته، وأحكام الإسلام وأدلته.

ومن المعلوم أن مبنى أحكام الدين جميعها على أربعة أصول: الكتاب والسنة والإجماع، والقياس ولما كان القرآن الكريم محفوظًا بحفظ الله سبحانه وتالى حيث قَالَ تَعَالَى:﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾﴾ (3) والسنة النبوية واضحة وجلية بتهيئة الله تعالى لها رجالا يخدمونها ويهتمون بها في جميع المجالات، فوصلت إلينا صافية نقية، كان لابد أن نبحث في المسائل التي أجمع عليها العلماء وتبيينها للناس، لأنه إذا ثبت إجماع علماء الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم.

إن الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر التشريع لم يخدم من قبل خدمة يستغنى عنها، صحيح أن العلماء تكلموا عن الإجماع من حيث هو، لكن من حيث جمع المسائل

1) سورة التوبة الأية : (122).

2) البخاري (71) كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومسلم(1037) كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة.

3) سورة الحجر: الأية : (9).

التي أجمعوا عليها لم يؤلف في ذلك الكثير، كان من توفيق الله تعالى لي اختيار موضوع يبحث في دراسة مسائل الإجماع الواردة في متن أبي شجاع – ربع العبادات.

أسباب اختيار البحث:

الحمد لله على توفيقه والشكر له على تسديده وصلاة والسلام على رسوله من تبعهم بإحسانه إلى يوم لقائه.

وأسباب اختيار كثيرة منها :

1- الأهمية التي تكمن في معرفة الإجماع، ومسائله، واصطلاحات العلماء في حكايته.
2- قلة المؤلفات التي تجمع مسائل الإجماع في مصنف واحد؛ ليسهل الرجوع إليها.
3- كون متن أبي شجاع من المتون المهمة المختصرة التي يمر عليها أكثر طلبة العلم الشافعية، فأحببت خدمته بتقريب المسائل المجمع عليها في ربع العبادات.
4- كون الله خلق العباد لتحقيق عبوديته ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الفقه بأدلته التي ثالثها الإجماع.

أهمية البحث:

وهذا البحث له أهمية كبيرة من جوانب العدة :

1- مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية المعتبرة كونه المصدر الثالث من مصادر التشريع.
2- ثبوت الأحكام الشرعية المجمع عليها وعدم مخالفتها لحجيتها في الشرع، فكان لابد من معرفتها والوقوف عليها.
3- أن معرفة مسائل الإجماع في الشريعة شرط من شروط الاجتهاد فيلزم المجتهد والمفتي والقاضي معرفتها.
4- تقريب مسائل الإجماع لطلبة العلم.
5- إثراء المكتبة الإسلامية ببحث مستقل فيه: المسائل المجمع عليها من متن أبي شجاع – ربع العبادات .

6- التسهيل على طلبة العلم وعلى المدرسين لهذا المتن المبارك بتقريب مسائل الإجماع.

تحديد مشكلة البحث

الإجماع هو الركن الثالث من أركان الأدلة، وإذا ثبت لا يحل لأحد مخالفته، لذا جاء هذا البحث لتقريب المسائل المجمع عليها كي يحتج بها الطالب وغيره، وكي لا تقع مخالفته.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلي تحقيق الأهداف الآتية :

- ذكر التعريفات
- ترجمة مختصرة للمؤلف.
- التعريف بمتن أبي شجاع بذكر شروح وتعليقات ومنظومات عليه.
- إدراك مباحث مهمة تتعلق بالإجماع.
- العلم بالمسائل المجمع عليها الواردة في ربع العبادات.

منهج البحث

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك بالرجوع إلى :

- ترقيم الآيات ،وعزوها إلى سورها ، مضبوطة بالشكل مع ذكر الأرقام.
- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فيكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.
- توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق
- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.
- تكوين خاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

- اتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

فهرس الآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأعلام، والمراجع والمصادر، والموضوعات.

الدراسات السابقة والمقارنة

بعد بحث طويل لم أقف على دراسات أكاديمية ولا غير أكاديمية في دارسة المسائل المجمع عليها الواقعة في متن أبي شجاع في ربعه الأول: ربع العبادات.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وثلاثة فصول وتحت كل فصل مباحث ومطالب ثم الخاتمة على النحو التالى-:

أما المقدمة فتشتمل على:

أسباب اختيار البحت ، وأهدافه وأ هميته، وتحديد مشكلة البحث ، ، ومنهج البحث ، والدارسات السابقة .

❖ أما الفصول فهي ثلاثة :

الفصل الأول : التمهيد وتحته ثلاثة مباحث :

- ✓ المبحث الأول :نبذة مختصرة عن المؤلف ، وتحته ثلاثة مطالب :
  - المطلب الأو ل: اسمه ولقبه وكنيته.
  - المطلب الثاني: مولده ونشأته.
  - المطلب الثالث: وفاته وآثاره العلمية.
- ✓ المبحث الثاني : توصيف متن أبي شجاع ومكانته ، وتحته ثلاثة مطالب:
  - المطلب الأول:شروح الكتاب وتعليقاته.
  - المطلب الثاني : ذكر من نظم الكتاب.
  - المطلب الثالث: ذكر من صححه واختصره.
- ✓ المبحث الثالث: ذكر من جمع أدلة الكتاب، وذكر الطبعات، وذكر ترجمات الكتاب، وتحته ثلاثة مطالب:
  - المطلب الأول: ذكر من جمع أدلته.
  - المطلب الثاني: ذكر طبعات الكتاب.

- المطلب الثالث: ذكر ترجمات الكتاب.

❖ الفصل الثاني : نبذة مختصرة عن الإجماع وتحته مبحثان :

✓ المبحث الأول : الإجماع لغة واصطلاحا. وتحته مطلبان:

- المطلب الأول : الإجماع لغة
- المطلب الثاني :الإجماع اصطلاحا

✓ المبحث الثاني : أنواع الإجماع وحجيته، وتحته مطلبان:

- المطلب الأول : أنواع الإجماع
- المطلب الثاني : حجية الإجماع

✓ المبحث الثالث: مانعوا الإجماع والجواب عليهم، وتحته مطلب واحد:

- المطلب الأول: مانعوا الإجماع والجواب عليهم.

❖ الفصل الثالث:

المسائل المجمع عليها في باب العبادات من متن أبي شجاع

✓ المبحث الأول: المسائل المجمع عليها في كتاب الطهارة

✓ المبحث الثاني: المسائل المجمع عليها في كتاب الصلاة. وتحته سبعة وخمسون مطلباً في كل مطلب مسألة.

✓ المبحث الثالث: المسائل المجمع عليها في كتاب الزكاة وتحته عشرون مطلباً في كل مطلب مسألة.

✓ المبحث الرابع: المسائل المجمع عليها في كتاب الصيام وتحته خمسة عشر مطلباً في كل مطلب مسألة.

✓ المبحث الخامس : المسائل المجمع عليه في كتاب الحج وتحته أربعة وعشرون مطلباً في كل مطلب مسألة.

- الخاتمة
- التوصيات

- المراجع والمصادر
- الفهرس

الفصل الأول

التمهيد

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن المؤلف:

المطلب الأول: اسمه ولقبه وكنيته:

اسمه: أحمد بن الحسين بن أحمد الطيب الاصفهانى.

يكنى بأبي شجاع، ويلقب بشهاب الدين.

المطلب الثاني: مولده ونشأته:

مولده: ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 434هـ .

وفي الطبقات الشافعية للسبكي: روى عَنهُ السلَفِي وَقَالَ هُوَ من أَوْلَاد الدَّهْر درس بِالْبَصْرَةِ أَزِيد من أَرْبَعِينَ سنة فِي مَذْهَب الشَّافِعِي

قَالَ ذكر لي ذَلِك فِي سنة خَمْسمِائَة وعاش بعد ذَلِك مَا لَا أتحققه

وَسَأَلته عَن مولده فَقَالَ سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعمِائَة بِالْبَصْرَةِ وَأَن وَالِده مولده أَصْبَهَان.(1)

اشتهر صيت ابى شجاع فى الأفاق بعلمه وورعه فولى القضاء سنة (447) فكان مثالا للقاضى العادل الذى لا يخشى فى الله لومة لائم.

---

1) السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ) "طبقات الشافعية الكبرى " المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية، 1413هـ ، (6/ 15).

وقد استوطن (المدينة المنورة) فى اخر حياته وعمل فى خدمة الحرم النبوى الشريف , حتى توفى , وقد دفن بمسحده الذى بناه فى منزله عند باب جبريل عليه السلام ورأسه قريب جدا من الحجرة النبوية.

المطلب الثالث: وفاته وآثاره العلمية:

وفاته: توفي بعد سنة 500هـ بمدة. [1]

آثاره العلمية:

لم يصل إلينا من بين مؤلفاته العلمية إلا كتابين هما:

-شرح (الإقناع) لقاضى القضاة أبى الحسن الماوردى

-(وغاية الاختصار)، المسمى: (غاية التفريب)، أو (متن ابى شجاع).

المبحث الثاني: توصيف متن أبي شجاع ومكانته:

المطلب الأول: شروح الكتاب وتعليقاته:

متن أبي شجاع من أشهر متون فقه الشافعية، أكثر المؤلف فيه من التقسيمات وحصر الخصال لذا صار له عناية فائقة من علماء المذهب ما بين شارح له وناظم وموضح.

فمن الشروح عليه:

1- **كفاية الأخيار لتقي الدين الحصني (ت 829هـ).**
2- **فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي) ت 918هـ).**

- ✓ **وعليه "حاشية البيجوري" للشيخ إبراهيم البيجوري (1277هـ).**
- ✓ **حاشية الشبراملسي (1078هـ).**
- ✓ **وحاشية البرماوي (1160هـ).**

1) الزركلي الدمشقي ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، المتوفى:(1396هـ) في كتابه "الأعلام" ، الناشر: دار العلم للملايين ، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 ، (1/ 116)

- ✓ **وحاشية نووي الجاوي1316) هـ**

3- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني) ت 977هـ وعليه:

- ✓ **تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي ، سليمان البجيرمي1221)**
- ✓ **حاشية القليوبي (1069هـ).**
- ✓ **وحاشية المدابغي (1170هـ).**
- ✓ حاشية الأجهوري.
- ✓ حاشية النبراوي.
- ✓ تقريرات الباجوري.
- ✓ تقريرات عوض.

4- تحفة اللبيب للإمام ابن دقيق العيد.

5- النهاية في شرح الغاية للعلامة ولي الدين البصير.(972) حققه: محمد محيي الدين عبدالحميد.

6- فتح الغفار بكشف مخبآت غاية الإختصار ، أحمد بن القاسم العبادي(994هـ).

7- "شرح مختصر أبي شجاع" لأحمد الأخصاصي (889هـ)

8- "الإقناع" لأحمد بن محمد المنوفي (931هـ) وآخر اختصره به ونقحه وسماه: تشنيف الأسماع بحل ألفاظ أبي شجاع.

المطلب الثاني: ذكر من نظم الكتاب:

من المنظومات:

1- أحمد الأبشيهي (883هـ).

2- نهاية التدريب)نظم (للعمريطي (ت 890هـ)،

- ✓ وقد شُرح هذا النظم في:تحفة الحبيب للفشني) ت 978هـ).

3- عبدالقادر بن المظفر(892هـ)

4- أحمد ابن عبدالسلام (931هـ)

5- الدوسري(1234هـ) وسماه: نشر الشعاع على أبي شجاع".

المطلب الثالث: ذكر من صحح الكتاب واختصره:

وممن صححه واختصره:

1- أبو بكر بن قاضي (عجلون) (928هـ) وسماه: "عمدة النظار في تصحيح غاية الاختصار".

المبحث الثالث: ذكر من قام بذكر أدلة الكتاب، وذكر الطبعات، وذكر ترجمات الكتاب:

المطلب الأول: ذكر من جمع أدلته:

وممن جمع أدلته:

1- "التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب" للدكتور مصطفى ديب البغا.

المطلب الثاني: ذكر طبعات الكتاب:

من طبعات الكتاب:

1- طبعة دار المشاريع (ومعه النظم)
2- طبعة الجمهورية العربية.
3- طبعة دار الصحابة.
4- طبعة دار ابن الحزم.
5- طبعة دار المنهاج.

المطلب الثالث: ذكر ترجمات الكتاب:

وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية عام: 1859م ، وإلى الألمانية عام 1897م.

الفصل الثاني:

نبذة مختصرة عن الإجماع:

المبحث الأول: الإجماع لغة واصطلاحا

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة

قال الرازي :" الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين :

أحدهما : العزم ، قال الله تعالى فأجمعوا أمركم ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (أخرجه أبوداود (2454) عن حفصة وصححه العلامة الألباني في "صحيح أبي داود" بلفظ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".

وثانيهما : الاتفاق ، يقال : أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع ، كما يقال : ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر.[1]

قال الشوكاني ": واعترض على هذا بأن إجماع الأمة يتعدى بـ(على) والإجماع بمعنى العزيمة لا يتعدى بـ(على) ، وأجيب عنه : بما حكاه ابن فارس في المقاييس فإنه قال : يقال أجمعت على الأمر إجماعا ، وأجمعته .

وقد جزم بكونه مشتركا بين المعنيين أيضا الغزالي .

وقال القاضي : العزم يرجع إلى الاتفاق ; لأن من اتفق على شيء ، فقد عزم عليه ، وقال ابن برهان وابن السمعاني :الأول أي العزم أشبه باللغة ، والثاني أي الاتفاق أشبه بالشرع.

---

1) فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن فخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) ، في كتابه " المحصول" دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الثالثة، 1418 هـ - 1997 م (20/4).

ويجاب عنه : بأن الثاني وإن كان أشبه بالشرع فذلك لا ينافي كونه معنى لغويا ، وكون اللفظ مشتركا بينه وبين العزم. [1]

المطلب الثاني: تعرف الإجماع اصطلاحاً

الإجماع اصطلاحا: قال الشيخ ابن عثيمين في "الأصول من علم الأصول": واصطلاحاً : اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
فخرج بقولنا : " اتفاق " : وجود خلاف ، ولو من واحد ؛ فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا " مجتهدي " : العوام والمقلدون ؛ فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا : " هذه الأمة " إجماع غيرها ؛ فلا يعتبر .

وخرج بقولنا : " بعد النبي صلى الله عليه وسلم " : اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً ، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، من قول أو فعل أو تقرير ، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل ، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كان مرفوعاً حكماً ، لا نقلاً للإجماع.
وخرج بقولنا : " على حكم شرعي " : اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي ، فلا مدخل له هنا ؛ إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. [2]

---

1) الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (المتوفى: 1250هـ)، الكتاب: "إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول" ، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا ، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ، الناشر: دار الكتاب العربي ، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م ، (1/ 193).

2) المنياوي أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف (معاصر)، الكتاب: التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ، المؤلف: ، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر ، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م ، (ص: 94)

المبحث الثاني:أنواع الإجماع وحجيته:

المطلب الأول: أنواع الإجماع

ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة:

١ -فباعتبار ذاته ينقسم الإجماع إلى إجماع قولي، وإلى إجماع سكوتي.

فالإجماع القولي وهو الصريح» :أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال، أو :حرام «، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع والإجماع السكوتي أو الإقراري هو" :أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره.

ومثله الإجماع الاستقرائي وهو" :أن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يُعلم خلاف فيها

٢ -وينقسم الإجماع باعتبار أهله إلى إجماع عامة وخاصة

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما عُلم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يُجمع عليه العلماءُ، كإجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم، وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعيًا، وقد يكون غير قطعي، فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه.

٣ -وينقسم الإجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع غيرهم فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه، ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع.

وأما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث إمكان وقوعه، وإمكان معرفته والعلم به، أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة كما سيأتي

٤ -وباعتبار نقله إلينا ينقسم الإجماع إلى إجماع ينقله أهل التواتر، وإجماع ينقله الآحاد وكلا القسمين يحتاج إلى نظر من جهتين:

من جهة صحة النقل وثبوته، ومن جهة نوع الإجماع ومرتبته.

٥ -وينقسم الإجماع باعتبار قوته إلى إجماع قطعي، وإجماع ظني

فالإجماع القطعي: مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، والإجماع على ما عُلم من الدين بالضرورة.

والإجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

وعلى كل فتقدير قطعي الإجماع وظنيه أمر نسبي، يتفاوت من شخص إلى آخر، إلا أن الأمر المقطوع به في قضية الإجماع شيئان:

أولهما :أن الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة، وإن اختلف في بعض أنواعه وبعض شروطه.

وثانيهما :أن بعض أنواع الإجماع لا يقبل فيها نزاع؛ بل هي إجماعات قطعية كما تقدم التمثيل لذلك آنفًا. [1]

المطلب الثاني: حجية الإجماع.

ذهب المتكلمون بأجمعهم والفقهاء بأسرهم على اختلاف مذاهبهم إلى أن الإجماع حجة، وحكى عن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر أنهم قالوا :الإجماع ليس بحجة. واختلف من قال إنه حجة، فمنهم من قال من جهة العقل وهم الشواذ، وذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر إلى أن طريق كونه حجة السمع دون العقل.

ومن أدلة جحية الإجماع:

1- قوله تعالى : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [2]

وجه الدلالة:

1) الجيزاني محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ(معاصر) الكتاب: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، المؤلف: ، الناشر: دار ابن الجوزي ، الطبعة: الطبعة الخامسة، 1427 هـ ، (ص 57-59).

2) سورة النساء – الآية (115).

قال ابن كثير رحمه الله : "وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً تَحْرُم مُخَالَفَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ، بَعْدَ التَّرَوِّي وَالْفِكْرِ الطَّوِيلِ ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الِاسْتِنْبَاطَاتِ وَأَقْوَاهَا. " [1]

قال الشوكاني رحمه الله: إن الله _ سبحانه _ جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم، وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة. "إرشاد الفحول".[2]

قال ابن حزم رحمه الله: " ومن خالفه - أي الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك: فقد استحق الوعيد المذكور في الآية" [3]

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (فإذا أجمع المسلمون على شيء فهذا سبيلهم فإن اتبع غيره فهو ضال يوله ما تولى).اهـ [4]

2- قوله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ ﴾ [5]

وجه الدلالة:

---

1) ابن كثير الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) الكتاب: تفسير القرآن العظيم، المحقق: محمد حسين شمس الدين ، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون – بيروت ، الطبعة: الأولى - 1419 هـ (2 /413).

2) الشوكاني ، إرشاد الفحول " (1/ 198)

3) ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ)، الكتاب : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات"، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ص7.

4) ابن عثيمين ، محمد بن صالحبن محمد العثيمين (ت ١٤٢١هـ) الكتاب : "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده " ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، ط 3 ، 1434 هـ ص(203).

5) سورة آل عمران: – الآية (110).

قال الشوكاني: هذه الخيرية توجب الحقيقة لما اجمعوا عليه، وإلا كان ضلالا. [1]

3- قوله تعالى :قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩﴾ [2].

وجه الدلالة: قوله : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ) يدل على أن ما أجمعوا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة اكتفاء بالإجماع المنعقد.

4- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تجتمع أمتي على ضلالة "[3]

قال الغزالي: وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها، بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه. اهـ [4]

والأدلة الدالة على حجية الإجماع كثيرة نكتفي بهذا القدر.

---

1) إرشاد الفحول " (1/ 206)

2) سورة النساء- الآية (59).

3) أخرجه ابن ماجه (3590) من حديث أنس، والترمذي (2167) من حديث ابن عمر، وأبو داود (4253) من حديث أبي مالك الأشعري. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوَجهِ، ونقل البوصيري في الزوائد عن العراقي أن طرق هذا الحديث كلها فيها نظر. وأخرجه أحمد 4/ 204 و 205، والبخاري (7352)، ومسلم (1716)، وابن ماجه (2314)، وأبو داود (3574) من حديث عمرو بن العاص. وصححه العلامة الألباني في "صحيح الجامع" (1786)(1848) و"الصحيحة(1331).

4) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، الكتاب:"المستصفى" تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م ، (ص: 139)

المبحث الثالث: مانعوا الإجماع والجواب عليهم:

المطلب الأول: مانعوا الإجماع والجواب عليهم:

ذكر أن النظام وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر أنكروا حجية ا لإجماع، ومما استدل به أصحاب هذا القول: [1]

1- أن تحقق الإجماع وثبوته يتوقف على معرفة كل واحد من أهل الإجماع ثم على وصول الواقعة إليهم، ومعرفة رأي كل منهم، وهذا أمر غير ممكن عادة نظرا لانتشارهم في البلدان الإسلامية وبعد المسافة بينهم.

ورُدّ ذلك :بأن معرفة أهل الإجماع والتحقق من شخصياتهم ممكن وذلك بأن يحصي كل حاكم إقليم ما لديه منهم، ويكتب بذلك إلى الحاكم العام سيما وأن من يبلغ درجة الاجتهاد يكون معروفا جدا في كل إقليم بل قد يطير صيته وآراؤه إلى سائر أقاليم الدولة والدول الإسلامية كافة، ثم إن انتشارهم وتفرقهم وبعد المسافة بينهم لا يمنع من وصول الواقعة إليهم، والإطلاع على آرائهم جميعا، وذلك بأن يجمعهم الحاكم في بلدة واحدة كلما دعا الأمر ويسألهم عما يريد أو يكتب إليهم فيستطلع رأي كل منهم.

2- أن معاذا _ رضي الله عنه _ لم يذكر الإجماع من المصادر التي يصح الاعتماد عليها في تشريع الأحكام، بل اقتصر على الكتاب والسنة والاجتهاد.

رُدّ ذلك:

بأن معاذا _ رضي الله عنه _ إنما ذكر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في تشريع الأحكام في زمن النبي _ عليه السلام _ ومعروف أن الإجماع ليس حجة في حياته .

وأن تقرير النبي _ عليه الصلاة والسلام _ مطابق للواقع في حياته وليس فيه دلالة على عدم حجية الإجماع بعد وفاته _ صلى الله عليه وسلم .

---

1) رشدي عليان(معاصر) ، الكتاب: الإجماع في الشريعة الإسلامية، الناشر: الجامعة الإسلامية ، الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الأخرة 1397هـ مايو - يونية 1977 م، (ص73- 74).

3- قالوا: إن الإجماع لا يخلو إما أن يكون عن دليل قطعي أو عن دليل ظني، فإن كان عن دليل قطعي، أحالت العادة عدم الإطلاع عليه، وعلى تقدير الإطلاع عليه يكون هو مستند الحكم وليس الإجماع، وإن كان عن دليل ظني فإن العادة تمنع اتفاقهم لاختلاف القرائح والأنظار.

ورُدّ ذلك:

بأن العادة لا تمنع من أن يكون الإجماع بموجب دليل قطعي، ولا يجب نقله بعد انعقاد الإجماع الذي هو دليل أقوى لأن به يرتفع الخلاف الداعي إلى نقل الدليل. كما أنه لا مانع من وقوعه بموجب دليل ظني كخبر الواحد. واختلاف القرائح والأنظار لا يمنع من الاتفاق وغايته أنه قد يقلل من عدد الإجماعات.

وبهذا يتضح لنا تهافت ما أثاره القائلون بعدم حجية الإجماع من شبهات وأنها لا تقوى بحال على معارضة الأدلة الكثيرة التي احتج بها القائلون بحجيته وهم جمهور العلماء من جميع المذاهب الإسلامية.

الفصل الثالث:

المسائل المجمع عليها في باب العبادات من متن أبي شجاع

المبحث الأول:

المسائل المجمع عليها في كتاب الطهارة

المطلب الأول: الماء طاهر مطهر:

قال ابن رشد: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شاذًا .اهـ "بداية المجتهد".[1]

المطلب الثاني: قوله: (والمتغير بما خالطه من الطاهرات).

قال ابن المنذر: "وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد أو ماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء". [2]

المطلب الثالث: قوله: (وماء نجس: وهو الذي حلت..)إلخ.

قال ابن المنذر: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ أَوِ الْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتِ النَّجَاسَةُ الْمَاءَ طَعْمًا، أَوْ لَوْنًا، أَوْ رِيحًا أَنَّهُ نَجِسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ، وَلَا يَجْزِي الْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ بِهِ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ مِثْلُ الرَّجُلِ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا أَنَّهُ بِحَالِهِ فِي الطَّهَارَةِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ النَّجَاسَةُ. [3]

---

1) ابن رشد الحفيد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ) الكتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م (29/1)

2) ابن المنذر أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319هـ) الكتاب:"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" ، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،الناشر: دار طيبة - الرياض – السعودية،الطبعة: الأولى - 1405 هـ، 1985 م، (251/1).

3) ابن المنذر "الأوسط" (260/1-261).

المطلب الرابع: قوله: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة

قال ابن القطان ": " وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة".[1]

وقال ابن قدامة : "ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا" .[2]

وقال النووي : "قال أصحابنا أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب. [3]

المطلب الخامس: (السواك مستحب):

قال النووي في شرح مسلم: (3/ 142): ثم ان السواك سنة ليس بواجب في حالٍ من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ بإجماع من يعتد به في الاجماع.[4]

قال ابن قدامة : واتفق اهل العلم على انه سنة مؤكدة، لحث النبي صلى الله عليه وسلم، ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة. [5]
وقال إبراهيم بن مفلح [6] : ليس بواجب -أي السواك- على الامة إجماعًا أهـ

---

1) ابن القطان ، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 628هـ) الكتاب:" الإقناع في مسائل الإجماع"، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م (1/ 326).

2) ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الكتاب: المغني ،المؤلف: الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، (1 /55).

3) النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الكتاب: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، المؤلف: الناشر: دار الفكر. (1 /250).

4) النووي ، الكتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة: الثانية، 1392، (3/ 142).

5) ابن قدامة المقدسي، "المغني" (1/ 71)

6) ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو إسحاق برهان الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ 1997مـ (78/1).

وقال في الشرح الكبير [1]: لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده اهـ

المطلب السادس: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس:

قال النووي [2]: أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل.

وقال ابن رشد [3]: اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء.

وقال النووي [4] :أجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه.

وقال ابن رشد [5]: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء. اهـ

المطلب السابع: قوله (تقديم اليمنى على اليسرى):

قال النووي رحمه الله [6]: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل، وصح وضوءه؛ لأنهما بمنزلة العضو الواحد، ولأنهما جمعا في لفظ القرآن."

المطلب الثامن: قوله (الطاهرة ثلاثًا ثلاثًا):

---

1)أبوالفرج ابن قدامة، عبدالرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. (100/1).

2) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) ، الكتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة: الثانية، 1392 (112/2). (107/3).

3) ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)الكتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م (18/1).

4) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) ، الكتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة: الثانية، 1392 (112/2). (107/3).

5) ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)الكتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م (19/1).

6) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) ، الكتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة: الثانية، 1392 (112/2). (160/3).

قال النووي [1]: وقد اجمع المسلمون على ان الواجب في غسل الأعضاء؛ مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة.

وقال ابن عبد البر [2]: والغسلة الواحدة إذا اوعبت تجزئ بإجماعٍ من العلماء.

المطلب التاسع: قوله في نواقض الوضوء (ما خرج من السبيلين):

قال ابن قدامة [3]: إن الخارج من السبيلين على ضربين:

معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا.

وقال ابن المنذر [4] أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبل المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر، أحداث ينقض كل واحد منها ويوجب الوضوء.

وقال: وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.

المطلب العاشر: قوله في تعداد نواقض الوضوء: (وزوال العقل بسكر أو مرض):

قال النووي [5]: واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء، ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها.

المطلب الحادي عشر: قوله في موجبات الغسل: (التقاء الختانين):

---

1) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) ، الكتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة: الثانية، 1392 (112/2). (160/3).

2)ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي، الكتاب: الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر:دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى: 1421 – 2000 (124/1).

3) ابن قدامة المقدسي ، المغني (125/1).

4)ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الكتاب: الأوسط في السنن والاجتماع والاختلاف، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: دار طيبة – الرياض – السعودية، الطبعة: الأولى 1405، 1985، (113/1).

5) النووي، شرح مسلم (74/4).

قال النووي [1]: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال.

المطلب الثاني عشر: قوله في موجبات الغسل:(وإنزال المني):

قال النووي [2]: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني.

وقال ابن قدامة [3]: فخروج المني الدافق بشهوة، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي. ولا نعلم فيه خلافا.

المطلب الثالث عشر: قوله في موجبات الغسل: (الحيض والنفاس):

قال ابن قدامة [4]: ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس.

وقال النووي [5]: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون.اهـ

المطلب الرابع عشر: قوله في واجبات الغسل (والنية)، وكذا قوله (وإيصال الماء) إلخ:

قال النووي [6]: وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره، فواجبان بلا خلاف. اهـ

المطلب الخامس عشر: قوله (والمسح على الخفين جائز):

---

1) النووي، شرح مسلم (36/4).

2) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الكتاب:المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، المؤلف: (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر. (139/2).

3) ابن قدامة المقدسي، المغني (146/1).

4) ابن قدامة المقدسي، المغني (154/1).

5) النووي، شرح المهذب (148/2).

6) النووي، شرح المهذب (184/2).

قال الإمام النووي [1] : أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان له حاجة أو لغيرها...إلخ.

المطلب السادس عشر: قوله: في بيان شروط المسح (بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة):

قال ابن قدامة [2] : لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا. اهـ

المطلب السابع عشر: قوله: (فصل: في التيمم)

قال ابن قدامة [3] : وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة .اهـ

وقال النووي [4] : وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر .اهـ

المطلب الثامن عشر: قوله عند تعداد فروض التيمم (ومسح الوجه):

قال النووي [5] : وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. والله أعلم.اهـ

المطلب التاسع عشر: قوله عند تعداد نواقض التيمم (ورؤية الماء في غير وقت الصلاة).

قال ابن المنذر [6] : أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض، وعليه أن يتطهر ويصلي... ".

المطلب العشرون: قوله في بيان النجاسات: (وكل مائع خرج من السبيلين نجس)

---

1) النووي، شرح مسلم (164/3).

2) ابن قدامة المقدسي، المغني (207/1).

3) ابن قدامة المقدسي، المغني (172/1).

4) النووي، شرح مسلم (57/4).

5) النووي، شرح مسلم (56/4).

6) ابن المنذر، الأوسط (65/2).

قال ابن المنذر [1]: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول.

وقال ابن حزم [2] : واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيرا ولم يكن كرؤوس الإبر وغائطه نجس.

وقال النووي [3] : لا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع.

وقال [4] : فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع.

المطلب الحادي والعشرون: قوله (وكل مائع خرج من السبيلين نجس) يدخل فيه المذي والودي.

قال الإمام النووي [5]: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي.

المطلب الثاني والعشرون: قوله (ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح). ففيه أن الدم نجس وهو أمر مجمع عليه.

قال النووي [6]: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات. اهـ

---

1)ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الكتاب: الإجماع، المحقق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1425 2004 (ص36).

2) ابن حزم، مراتب الإجماع (ص19).

3) النووي، المجموع(549/2).

4) النووي، المجموع (548/2).

5) النووي، المجموع(552/2).

6) النووي، المجموع(557/2).

وسئل الإمام أحمد عن الدم وقيل له : الدم والقيح عندك سواء ؟
فقال : الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه "[1]

وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم، منهم ابن حزم [2]، وابن عبد البر [3] ، والقرطبي [4] ، وابن رشد [5]، وابن حجر [6] وغيرهم.

المطلب الثالث والعشرون: قوله (والميتة كلها نجسة):

قال النووي [7] : وأما باقي الميتات – أي ما سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد - فنجسة ودليلها الإجماع. اهـ

ونقل الإجماع أيضا ابنُ حَزمٍ في ((مراتب الإجماع)) (ص: 23).، وابنُ رُشدٍ في (بداية المجتهد) (76/1).، وابنُ قدامةَ في المغني (49/1).

المطلب الرابع والعشرون: قوله (وإذا تخللت الخمرة طهرت):

قال النووي [8] : وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا طهرت، وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بالإجماع قبله.اهـ

المطلب الخامس والعشرون: قوله (ويخرج من الفرج ثلاثة دماء):

قال ابن رشد [9] : اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة. اهـ

---

1) ابن تيمية "شرح عمدة الفقه" (105/1).
2) "مراتب الإجماع" (ص/19).
3) "التمهيد" (230/22).
4) "الجامع لأحكام القرآن" (210/2).
5) "بداية المجتهد" (79/1).
6) "فتح الباري" (352/1).
7) النووي، المجموع (562/2).
8) النووي، شرح مسلم (162/13).
9) ابن رشد الحفيد، "بداية المجتهد"(56/1).

المطلب السادس والعشرون: قوله (وأقل الحمل ستة أشهر) إلخ:

قال تقي الدين الحصني [1]: أُتي عثمان رضي الله عنه بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس رضي الله عنه : وأنزل الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [2] [الأحقاف: 15]، وأنزل: ﴿وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ ١٤﴾ [3] ، فالفصل في عامين، والحمل في ستة أشهر، فرجعوا إلى قوله، **فصار إجماعًا**. اهـ

المطلب السابع والعشرون : قوله: (ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم).

قال النووي [4]: هذا الحكم متفق عليه، وأجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. اهـ

المطلب الثامن والعشرون: قوله فيما يحرم على الحائض والنفساء: (والطواف):

قال النووي [5]: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء، وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع، وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره والله أعلم.اهـ

المطلب التاسع والعشرون: قوله فيما يحرم على الحائض والنفساء: (والوطء):

---

1) الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحسيني الحصني تقي الدين الشافعي، الكتاب: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، المحقق: علي عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير – دمشق، الطبعة الأولى 1994. (77/1).

2) سورة لقمان: الآية (14)

3) سورة لقمان: الآية (14)

4) النووي، شرح مسلم (26/4).

5) النووي في "المجموع"(356/2):

قال ابن تيمية [1]: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة... ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة.

المطلب الثلاثون: قوله فيما يحرم على الحائض والنفساء: (والاستمتاع بما بين السرة والركبة):

قال النووي [2]: القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء، وقد نقل الشيخ أبو حامد الاسفراييني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. اهـ

المبحث الثاني: المسائل المجمع عليها في كتاب الصلاة.

المطلب الأول: قوله: (الصلاة المفروضة خمس):

قال ابن رشد [3]: أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة الإجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه .اهـ

وقال النووي [4]: فأجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين .اهـ

المطلب الثاني: قوله (الظهر وأول وقتها زوال الشمس):

قال النووي [5]: فأجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الإجماع فيه خلائق، ودليله الأحاديث السابقة.اهـ

المطلب الثالث: قوله: (والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس...).

---

1) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، الكتاب: مجموع الفتاوى، المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ ، 1995م (624/21).

2) النووي، شرح مسلم"(205/1).

3) ابن رشد في "بداية المجتهد" (96/1).

4) النووي، في "المجموع" (3/3).

5) النووي، في المجموع (21/3).

قال النووي [1]: فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وتكامل غروبها، وهذا لا خلاف فيه، نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. اهـ

المطلب الرابع: قوله (والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر):

قال النووي [2] في "المجموع"(38/3): أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق.اهـ

وقال ابن رجب [3]: وأما تقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق، فحكى طائفة من العلماء الإجماع على أن من صلى العشاء قبل مغيب الشفق فعليه الإعادة؛ لأنه مصلٍ في غير الوقت، وحكي فيه خلاف شاذ.اهـ

المطلب الخامس: قوله (والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني)

قال النووي [4]: قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح، ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه بنقضي الليل، ويدخل النهار، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. اهـ

المطلب السادس: قوله (وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل وهو التكليف).

هذه الشروط الثلاثة مجمع عليها، وشرط في جميع العبادات البدنية ما عدا الحج والعمرة فيصحان من الصغير ولو دون التمييز.

---

1) النووي رحمه الله في "المجموع" (29/3).

2) النووي، في "المجموع" (38/3).

3) ابن رجب،زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي، الحنبلي، الكتاب: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" تحقيق: محمود بن شعبان ومجدي بن عبدالخالق، وإبراهيم القاضي، والسيد عزت، ومحمد بن عوض، وصلاح بن سالم ، وعلاء بن مصطفى، وصبري بن عبدالخالق، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة، الطبعة الأولى، 1417هـ ، 1996. 4(/384).

4) النووي، "المجموع"(44/3).

قال ابن رشد [1] : (أما على من تجب – أي الصلاة – فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك).

وقال أيضا (14/1): وأما من تجب عليه – أي الصلاة – فهو البالغ العاقل وذلك ثابت بالسنة والإجماع... وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف.

المطلب السابع: قوله في بيان السنن التابعة للفرائض: (وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن).

قال ابن رشد [2] : وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. اهـ

المطلب الثامن: قوله: (وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل).

قال النووي [3] : فقيام الليل سنة مؤكدة، وقد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر.اهـ

المطلب التاسع: قوله في بيان النوافل المؤكدة: (وصلاة التراويح):

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (39/6): والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها.

المطلب العاشر: قوله: (وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس).

قال النووي [4] : هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. اهـ

---

1) ابن رشد، "بداية المجتهد"(97/1).

2) ابن رشد، في "بداية المجتهد" (211/1).

3) النووي، في "المجموع" (44/4).

4) النووي، في "شرح مسلم"(102/3):

المطلب الحادي عشر: قوله في بيان الشروط التي تصح بها الصلاة: (وستر العورة):

قال ابن قدامة [1]: قال ابن عبد البر رحمه الله: احتج من قال: الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على فساد من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانًا. قال: وهذا أجمعوا عليه كلهم.اهـ

وقال ابن تيمية [2]: لا تجوز الصلاة عريانًا مع قدرته على اللباس باتفاق العلماء.اهـ

المطلب الثاني عشر: قوله عند بيان شروط الصلاة (والعلم بدخول الوقت):

قال ابن قدامة [3]: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس موقتة معلومة محدودة. اهـ

وقال ابن رشد [4]: اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا خمسًا، وهي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة، وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة .اهـ

المطلب الثالث عشر: قوله عند بيان شروط الصلاة (استقبال القبلة):

قال ابنُ عبد البَرّ [5]: (أجمع العلماء أنَّ القبلة التي أَمر الله نبيَّه وعبادَه بالتوجُّه نحوها في صلاتهم هي الكعبةُ البيت الحرام بمكَّة، وأنَّه فرضٌ على كلِّ مَن شاهدها وعاينها استقبالُها، وأنه إنْ ترك استقبالها وهو معاينٌ لها أو عالم بجهتها فلا صلاةَ له، وعليه إعادة كلِّ ما صلَّى كذلك). اهـ

---

1) ابن قدامة، "المغني" (413/1).

2) ابن تيمية، في "مجموع الفتاوى" (117/22).

3) ابن قدامة، في "المغني" (269/1).

4) ابن رشد، في "بداية المجتهد" (100/1).

5) ابن عبدالبر، ((التمهيد)) (54/17).

قال النووي رحمه الله[1]:استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي تفصيلها في موضعها، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة.اهـ

ونقل الإجماع أيضا ابن رشد في "بداية المجتهد"(118/1) وابن حزم في "المحلى" (2/257).

المطلب الرابع عشر: قوله في الحالات التي يستثنى منها استقبال القبلة (وفي النافلة في السفر على الراحلة):

قال ابن قدامة رحمه الله[2]: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل، قال الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرًا قصيرًا فيه الصلاة يتطوع على دابته حيثما توجهت يومئ بالركوع والسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع.اهـ

المطلب الخامس عشر: قوله عند تعداد أركان الصلاة (النية):

قال النووي رحمه الله[3]: فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها، ونقل ابن المنذر في كتابه "الإشراف"، وكتاب "الإجماع"، والشيخ أبو حامد الاسفراييني والقاضي أبو الطيب، و"صاحب الشامل"، ومحمد بن يحيى، وآخرون إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية.اهـ

المطلب السادس عشر: قوله عند تعداد أركان الصلاة (والقيام مع القدرة):

قال النووي في "المجموع"(258/3): فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع لا تصح من القادر عليه إلا به. اهـ

المطلب السابع عشر: قوله عند تعداد أركان الصلاة (الركوع والسجود)

1) النووي، في "المجموع"(189/3).
(2 ابن قدامة، في "المغني" (315/1).
(3 النووي، في "المجموع" (276/3).

قال ابن المنذر [1]: وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد. اهـ

المطلب الثامن عشر: قوله عند تعداد أركان الصلاة (وترتيب الأركان على ما ذكرناه.)

قال ابن رشد [2]: واتفاقهم على وجوبِ الترتيب في أجزاء الصَّلاة.

وقال ابن حجر الهيتميُّ [3] : (الثالث عشر: ترتيب الأركان، إجماعًا)

ونقل الإجماع أيضا ابن حزم في "المحلى"(2/252 والرملي في "نهاية المحتاج" (540/1).

المطلب التاسع عشر: قوله (الأذان والإقامة).

قال شهاب الدين النفراوي [4]: قال القرافي : أجمعت الأمة على مشروعية الأذان. اهـ

المطلب العشرون: قوله: (وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة)

ففيه بيان أن الأذان يكون قبل الصلاة وهو أمر مجمع عليه.

قال ابن رشد [5]: وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها، ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها...اهـ

المطلب الحادي والعشرون: قوله: (وهيئاتها خمس عشرة خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام).

قال النووي [6]: وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. اهـ

المطلب الثاني والعشرون: قوله (والجهر في موضعه، والإسرار في موضعه):

(1 ابن المنذر، "الإجماع"(42).

(2 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(198/1).

(3 ابن حجر الهيتمي، في ((تحفة المحتاج)) (94/2).

(4 النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم شهاب الدين النفراوي، الكتاب: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"، الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: 1415 ، 1995 (ج 1 ص 171).

(5 ابن رشد، في "بداية المجتهد" (115/1).

(6 النووي، "شرح مسلم" (95/4).

قال ابن قدامة [1] : الجهر في مواضع الجهر، والإسرار في مواضع الإسرار مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في مواضعه، والأصل فيه فعل النبي ﷺ، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف.

فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر ترك السنة، وصحت صلاته.اهـ

قال: وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف؛ وذلك لأن المأموم مأمور بالإنصات للإمام، والاستماع له، بل قد منع من القراءة لأجل ذلك.اهـ

المطلب الثالث والعشرون: قوله عند تعداد سنن الصلاة: (والتأمين):

قال النووي [2]: وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية. اهـ

المطلب الرابع والعشرون: قوله عند تعداد سنن الصلاة (ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس) إلخ

قال النَّوويُّ [3]: (قد أجمع العلماءُ على استحباب وضعِها - يعني: اليد اليُسرى - عند الرُّكبة أو على الرُّكبة... ووضْع يدِه اليُمنى على فخِذه اليمنى، فمُجمَعٌ على استحبابه).

ونقل الإجماع أيضا ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (478/1).

المطلب الخامس والعشرون: قوله: (وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها).

قال ابن المنذر [4] : أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.اهـ

(1 ابن قدامة، في "المغني" (407/1).

(2 النووي، في "شرح مسلم"(130/4).

(3 النووي، في "شرح مسلم" (81/5).

(4 ابن المنذر، في "الأوسط" (69/5).

المطلب السادس والعشرون: قوله: (والذي يبطل الصلاة إحدى عشر شيئًا الكلام العمد).

قال النووي [1]: مذاهب العلماء في كلام المصلي ثلاثة أقسام:

أحدها: يتكلم عامدًا، لا لمصلحة الصلاة، فتبطل صلاته بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. اهـ

وقال ابن تيمية [2]: (فإنَّه قد ثبَت بالنص والإجماع أنَّ مَن تَكلَّم في الصلاة بكلامِ الآدميِّين عامدًا لغير مصلحتها، عالِمًا بالتحريم، بطَلَت صلاتُه بالإجماع)

المطلب السابع والعشرون: قوله عند تعداد مبطلات الصلاة: (العمل الكثير المتوالي).

قال ابن عبدالبر [3]: أجمع العلماء أنَّ العمل الكثير الذي يبين به ترك الصلاة له لا يجوز وكذلك فهو مفسد للصلاة. اهـ

وقال الحافظ [4]: أجمع الفقهاء على أنَّ المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها. اهـ

المطلب الثامن والعشرون: قوله عند تعداد مبطلات الصلاة: (الحدث):

قال ابن رشد [5]: (اتَّفقوا على أنَّ الحدَث يَقطَعُ الصَّلاة). اهـ

وقال النووي [6]: إنْ أحْدَث المصلِّي في صلاته باختياره، بطَلَتْ صلاتُه بالإجماع.

المطلب التاسع والعشرون: قوله عند تعداد مبطلات الصلاة: (وانكشاف العورة).

(1 النووي، في "المجموع" (85/4).

(2 ابن تيمية، في ((مجموع الفتاوى)) (93/12).

(3 ابن المنذر، في الاستذكار (2/ 349).

(4 ابن حجر، في الفتح (3/ 83).

(5 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(189/1).

(6 النووي، في "المجموع"(75/4).

جاء في الموسوعة الفقهية [1]: :ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصدا. اهـ

المطلب الثلاثون: قوله عند تعداد مبطلات الصلاة: (واستدبار القبلة).

قال ابنُ حزم [2]: (اتَّفقوا على أنَّ مَن تحوَّل عن القِبلة عمدًا لغير قِتال، أو لغير غُسل حدَث غالِب، أو بنسيان الوضوءِ له، أو لغير غسل رُعاف، أو لغير ما افترض على المرء، من أمْر بمعروفٍ، أو إصلاح بين الناس، أو إطفاء نار، أو إمساك شيءٍ فائتٍ مِن مالِه، أو لغير إكراه - فإنَّ صلاتَه فاسدةٌ) .

قال ابنُ تَيميَّة [3]: (كاستدبار القِبلة والعمل الكثير، فإنَّه لا يجوزُ لغير عُذر بالاتِّفاق)

المطلب الحادي والثلاثون: قوله عند تعداد مبطلات الصلاة: (والقهقهة):

قال ابن المنذر [4]: وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. اهـ

المطلب الثاني والثلاثون: قوله عند تعداد مبطلات الصلاة: (والأكل والشرب):

قال ابن المنذر [5] رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا، أن عليه الإعادة. اهـ

المطلب الثالث والثلاثون: قوله (ومن عجز عن القيام في الفريضة، صلى جالسًا).

قال ابن قدامة [6] رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا. اهـ

(1 الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: من 1404 – 1427هـ (128/27).

(2 ابن حزم، في (مراتب الإجماع)) (ص:28).

(3 ابن تيمية، كما ((مجموع الفتاوى)) (227/23).

(4 ابن المنذر، في "الأوسط"(253/3).

(5 ابن المنذر، في "الأوسط" (248/3).

(6 ابن قدامة، في "المغني" (106/2).

المطلب الرابع والثلاثون: قوله: (وخمسة أقوات لا يصلى فيها، إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.)

قال ابن رشد [1] : اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، هي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن نصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

المطلب الخامس والثلاثون: قوله: (ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية)

قال ابن قدامة [2] : وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر فيه مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين. اهـ

المطلب السادس والثلاثون : قوله (وأن يكون مؤديًا للصلاة):

قال ابن قدامة [3] : أما إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه الإتمام إجماعا، ذكره الإمام أحمد وابن المنذر.اهـ

المطلب السابع والثلاثون: قوله في تعداد شروط القصر: (وألا يأئتم بمقيم).

وقال النوويُّ [4] : (... ولأَنَّ العلماءَ أجمَعوا على أنَّ المسافر إذا اقتدَى بمقيمٍ لَزِمَه الإتمامُ...).

ونقل الإجماع أيضا ابن عبدالبر في "التمهيد"(16/315) وابن حجر في "الفتح"(2/565)

المطلب الثامن والثلاثون: قوله :(وشرائط وجوب الجمعة)

(1 ابن رشد، في "بداية المجتهد" (108/1).

(2 المغني، في "المغني"(188/2).

(3 ابن قدامة، في "المغني"(208/2).

(4 النووي، في "المجموع"(341/4).

قال ابن المنذر [1]: وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم. اهـ

المطلب التاسع والثلاثون: قوله: في شروط وجوب الجمعة (والبلوغ):

قال الصنعاني [2]: الصبي: وهو متفق على أنه لا جمعة عليه.

المطلب الأربعون: قوله: عند ذكر شروط وجوب الجمعة: (والذكورية والصحة)

قال ابن رشد [3]: أما المتفق عليهما: فالذكورة والصحة، فلا تجب على امرأة، ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. اهـ

وقال ابن المنذر [4]: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن.اهـ

المطلب الحادي والأربعون: قوله: (وأن يكون الوقت باقيًا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرًا).

قال النووي [5]: وأجمعت الأمة على أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة، ولكن من فاتته لزمته الظهر. اهـ

المطلب الثاني والأربعون: قوله:وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما، ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة.

قال ابن المنذر [6]: وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان. اهـ

المطلب الثالث والأربعون: قوله: (وصلاة العيدين)

(1 ابن المنذر، في "الإجماع" ص40.

(2 الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني،الكحلاني ثم الصنعاني، الكتاب: "سبل السلام شرح بلوغ المرام"، الناشر: دار الحديث (416/1).

(3 ابن رشد، "بداية المجتهد" (167/1).

(4 ابن المنذر، في "الإجماع" ص40

(5 النووي، في "المجموع"(509/4).

(6 ابن المنذر في "الإجماع" ص40

قال ابن قدامة [1]: وأجمع المسلمون على صلاة العيدين. اهـ

وقال النووي [2]: وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة وعلى أنها ليست فرض عين. اهـ

المطلب الرابع والأربعون: قوله في صلاة العيد: (وهي ركعتان)

قال النووي [3]: صلاة العيد ركعتان بالإجماع.اهـ

المطلب الخامس والأربعون: قوله في صلاة العيد:قوله (ويخطب بعدها خطبتين):

قال ابن قدامة [4]: وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين، إلا عن بني أمية، وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه، ولم يصح ذلك عنهما، ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف للسنة رسول الله صلى ا لله عليه وسلم الصحيحة وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة. اهـ

المطلب السادس والأربعون: قوله في صلاة العيد: (ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق).

قال ابن رجب [5]: اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، إنما فيه آثار من الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليه.اهـ

المطلب السابع والأربعون: قوله: (وصلاة الكسوف سنة مؤكدة):

(1 ابن قدامة، "المغني"(272/2).

(2 النووي، في "المجموع"(2/5).

(3 النووي، في "المجموع"(17/5).

(4 ابن قدامة، في "المغني" (285/2).

(5 ابن رجب، في "الفتح"(22/9).

قال ابن رشد[1]: (اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة) .اهـ
وقال النووي[2]: (وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع).

المطلب الثامن والأربعون: قوله: وصلاة الخوف

وقال النوويُّ[3]: (وبإجماع الصَّحابة؛ فقد ثبتَتِ الآثار الصحيحة عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم أنَّهم صلَّوها في مواطن بعد وفاة رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مجامع بحضرة كِبار من الصَّحابة ممَّن صلَّاها عليُّ بن أبي طالب في حُروبه بصفِّين وغيرها، وحضَرها من الصَّحابة خلائقُ لا ينحصرون، ومنهم سعد بن أبي وقَّاص، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن سَمُرة، وحذيفة، وسعيد بن العاص، وغيرهم).

وقال أيضا (433/4): هي جائزةٌ بالإجماع إلَّا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أنَّها لا تجوز، بل يجب تأخيرُ الصلاة حتى يزولَ الخوف كما فَعَل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الخندق، وهذا غلط؛ فإنَّه قد يموت وتبقى في ذِمَّته، مع أنَّ هذا القول مخالف للقرآن والأحاديث؛ للقياسِ على إيماء المريض ونحوه، وأمَّا قصَّة الخندق فمنسوخة؛ فإنَّها كانتْ قبل نزول آية صلاة الخوف. اهـ

المطلب التاسع والأربعون: قوله: (ويحرم على الرجال لبس الحرير)

قال الإمام النووي[4]: أما حكم المسألة فيحرم على الرجال استعمال الديباج والحرير في اللبس الجلوس عليه والاستناد إليه، والتغطي به، واتخاذه سترًا، وسائر وجوه استعماله، ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهًا منكرًا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه، وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح، هذا مذهبنا. أما اللبس فمجمع عليه...إلخ

المطلب الخمسون: قوله فيما يحرم على الرجال: (والتختم بالذهب)

(1 ابن رشد، "بداية المجتهد" (220/1).
(2 النووي، في المجموع (44/5).
(3 النووي، في "المجموع"(405/4).
(4 النووي، في "المجموع" (435/4).

قال النووي رحمه الله [1]: أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال؛ للأحاديث الصحيحة السابقة وغيرها، واتفق أصحابنا على تحريم قليله وكثيره، كما ذكره المصنف، ولو كان الخاتم فضة، وفيه سن من ذهب، أو فص حرم بالاتفاق للحديث.

المطلب الحادي والخمسون: قوله (ويحل للنساء) أي الحرير والذهب:

قال النووي [2]: يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلي بالفضة وبالمذهب بالإجماع؛ للأحاديث الصحيحة.اهـ

المطلب الحادي والخمسون: قوله: ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.

قال ابن رشد [3]: وأما الأموات الذين يجب غسلهم، فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. اهـ

وقال النووي [4]: (واعلم أنَّ غُسلَ الميِّت، وتكفينَه، والصَّلاةَ عليه، ودَفنَه؛ فروضُ كفايةٍ بلا خلافٍ).

المطلب الثاني والخمسون: قوله: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما الشهيد في المعركة.

قال ابن القطان [5]: وأجمعوا إلا من شذ منهم أن قتيل الكفار إذا مات في المعترك من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة عليه. اهـ

(1 النووي، في "المجموع"(441/4).

(2 النووي، في "المجموع"(442/4).

(3 ابن رشد: في "بداية المجتهد" (239/1).

(4 النووي، في "المجموع" (128/5).

(5 ابن القطان، في "الإقناع في مسائل الإجماع" (244/1) ط/ العلمية.

المطلب الثالث والخمسون: قوله فيمن لا يغسل ولا يصلى عليه (والسقط الذي لم يستهل صارخًا).

عدم الصلاة على السقط الذي لم يستهل صارخا مجمع عليه .

قال النووي [1]: أن لا يبلغ أربعة أشهر – أي وليس فيه حركة - فلا يصلى عليه بلا خلاف. اهـ

المطلب الرابع والخمسون: قوله: في لون كفن الميت (بيض):

قال النووي [2]: قولها – أي عائشة – بيض: دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. اهـ

المطلب الخامس والخمسون: قوله في صفة صلاة الجنازة: (ويكبر عليه أربع تكبيرات)

قال النووي رحمه الله [3]: التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مجمع عليه. اهـ

المطلب السادس والخمسون: قوله: (في لحد):

قال النووي رحمه الله [4] : أجمع العلماء أن الدفن في اللحد، وفي الشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة. وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل.اهـ

المطلب السابع والخمسون: قوله:(يعزى أهله إلى):

قال البسام [5]: أجمع العلماء على استحباب تعزية المسلم المصاب بالميت. اهـ

(1 النووي، في "المجموع"(256/5).

(2 النووي في في "شرح مسلم" (8/7).

(3 النووي، في "المجموع" (230/5).

(4 النووي، "المجموع" (287/5).

(5 البسام، "توضيح الأحكام" (496/2) دار الآثار.

المبحث الثالث: المسائل المجمع عليها في كتاب الزكاة

المطلب الأول: قوله: (تجب الزكاة)

قال النووي [1]: فالزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين، وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك والله أعلم. اهـ

المطلب الثاني: قوله: (تجب الزكاة في خمسة أشياء: وهي المواشي):

قال النووي [2]: وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. اهـ

وقال ابن رشد [3] : وأما ما اتفقوا عليه... وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغنم. اهـ

المطلب الثالث: قوله: (والأثمان):

قال النووي [4]: تجب الزكاة في الذهب والفضة بالإجماع، ودليل المسألة النصوص والإجماع. اهـ

وقال ابن رشد [5]: وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي.اهـ

المطلب الرابع: قوله: (والزروع، والثمار)

قال ابن رشد [6]: وأما ما اتفقوا عليه... وصنفان من الحبوب: الحنطة والشعير، وصنفان من الثمر: التمر والزبيب.اهـ

(1 النووي، في "المجموع"(326/5).

(2 النووي، في "المجموع"(338/5).

(3 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(11/2).

(4 النووي، في "المجموع"(6/6).

(5 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(11/2).

(6 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(11/2).

المطلب الخامس: قوله: وشرائط وجوب الزكاة ستة: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب)

قال ابن رشد [1]: وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكًا تامًا.اهـ

المطلب السادس: قوله: (وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة...)

قال ابن رشد [2]: وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين... اهـ

المطلب السابع: قوله: (وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة)

قال ابن رشد [3]: وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة. اهـ

المطلب الثامن: قوله: (ونصاب الذهب عشرون مثقالًا)

قال ابن القطان [4]: وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالًا، ولم تبلغ قيمته مائتي درهم أن لا زكاة فيه. اهـ

المطلب التاسع : قوله: في بيان الواجب في الذهب : وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، ونصاب الورق مائتا درهم، وفيه ربع العشر)

قال ابن رشد [5]: واتفقوا على أنه – أي الواجب في الفضة – خمس اواق... وفي المقدار الواجب فيه فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر – أعني في الذهب والفضة معا – ما لم يكونا خرجا من معدن. اهـ

(1 ابن رشد، في "بداية المجتهد" (5/2).

(2 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(20/2).

(3 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(24/2).

(4 ابن القطان، في"الإقناع في مسائل الإجماع" (269/1).

(5 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(16/2).

المطلب العاشر: قوله: (وفيما إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولات أو نضح نصف العشر)

قال ابن رشد [1]: وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب: أما ما سقي بالسماء فالعشر، وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر. اهـ

قال النووي [2]: قال البيهقي وهو قول العامة لم يختلفوا فيه، وكذا أشار الشافعي رضي الله عنه أنه مجمع عليه.اهـ

ونقل الإجماع أيضا: ابن حزم في "مراتب الإجماع"(ص35)، وابن عبدالبر في "الاستذكار"(219/3)، وابن قدامة في "المغني"(9/3).

المطلب الحادي عشر: قوله: (وإن سقيت بدولات أو نضح نصف العشر، وإن سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر).

قال ابن قدامة [3]: فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا.اهـ

ونقل الإجماع أيضا الشنقيطي في "أضواء البيان"(508/1).

المطلب الثاني عشر: قوله: (وما استخرج من معادن الذهب والفضة).

قال النووي [4]: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. اهـ

المطلب الثالث عشر: قوله: (وما يوجد من الركاز ففيه الخمس.)

قال ابن تيمية [5]: وقد اتفقوا على أن في الركاز الخمس.اهـ

(1 ابن رشد، في "بداية المجتهد"(27/2).

(2 النووي، في "المجموع" (461/5).

(3 ابن قدامة، في "المغني"(10/3).

(4 النووي، في "المجموع"(75/6).

(5 ابن تيمية، كما في "مجموع الفتاوى"(376/29).

ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة في "المغني"(51/3)، وقبله ابن المنذر كما في "الإجماع" ص46.

المطلب الرابع عشر: قوله: (وتجب زكاة الفطر)

قال ابن قدامة [1]: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم. اهـ

ونقل الإجماع أيضا ابن رشد في "بداية المجتهد"(279/1) ، والنووي في "المجموع"(104/6).

وتعقب الحافظ في "الفتح"(368/3) نقل الإجماع ونظَّره.

المطلب الخامس عشر: قوله: (ووجود الفضل عن قوته)

قال ابن المنذر [2]: أجمع كل من نحفظ عنه على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه.اهـ

المطلب السادس عشر: قوله: (وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه)

قال ابنُ المُنْذِرِ [3]: (أجمعوا على أنَّه إن فرَضَ صدَقتَه في الأصنافِ التي ذكَرَها في سورة براءة في قَولِه تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا" الآية**التوبة: 60**، أنَّه مؤدٍّ كما فُرِضَ عليه).

المطلب السابع عشر: قوله: (وخمسة لا يجوز دفعها إليهم: الغني بمال أو كسب).

قال ابن عبد البر [4]: لا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل للغني. اهـ

(1 ابن قدامة، في "المغني"(79/3).

(2 ابن المنذر، في الإشراف (74/3).

(3 ابن المنذر، في ((الإجماع)) لابن المُنْذِر (ص: 48).

(4 ابن عبدالبر، في "التمهيد"(105/4).

المطلب الثامن عشر: قوله فيمن تحرم عليهم الزكاة: (وبنو هاشم).

قال ابن عبدالبر [1]: أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي عليه السلام ولا لبني هاشم ولا لمواليهم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك إلا أن بعض أهل العلم قال إن موالي بين هاشم لا يحرم عليهم شيء من الصدقات وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ

وقال النووي [2]: فالزكاة حرام على بين هاشم وبني المطلب بلا خلاف إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملا والصحيح تحريمه وفي مواليهم وجهان أصحهما التحريم. اهـ

المطلب التاسع عشر: قوله فيمن تحرم عليهم الزكاة: (ومن تلزم المزكي نفقته، لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويحوز باسم كونهم غزاة وغارمين)

قال ابنُ المُنْذِرِ [3]: (أجْمعوا على أنَّ الزَّكاةَ لا يجوزُ دفعُها إلى: الوالِدَينِ، وفي الحال التي يُجبَر الدافعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم).

قال أبو عُبَيد [4]: (ليس من السُّنة أن يُعطِي الوالدانِ وَلَدَهما مِنَ الزَّكاةِ، فلا يجزئ ذلك في قول أحدٍ أعلَمُه).

المطلب العشرون: قوله فيمن تحرم عليهم الزكاة:(والعبد... والكافر)

قال ابنُ قُدامة [5]: (لا نعلم بين أهلِ العِلم خلافًا في أنَّ زكاةَ الأموالِ لا تُعطَى لكافرٍ ولا لمملوكٍ).

واستثنى الحَنَفيَّةُ مملوكَ الفقيرِ؛ فإنَّه يجوزُ عندهم دفْعُ الزَّكاةِ إليه. [6]

(1 ابن عبدالبر، في "التمهيد"(91/3).

(2 النووي، في "المجموع"(227/6).

(3 ابن المنذر، ((الإجماع)) (ص: 48).

(4 أبو عبيد، في ((الأموال)) (ص: 700).

(5 ابن قدامة، في ((المغني)) (487/2).

(6 ابن عابدين، محمدأمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي، الكتاب: رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة الثانية 1412هـ ، 1992. (349/2).

المبحث الرابع: المسائل المجمع عليها في كتاب الصيام

المطلب الأول: قوله (وشرائط وجوب الصوم)

قال ابنُ قدامة [1]: (وأجمعَ المُسلمونَ على وجوبِ صِيامِ شَهرِ رَمَضانَ).

ونقل الإجماع أيضا ابن المنذر في "الإشراف" (107/3) والنووي في "المجموع"(252/6) وابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى"(116/25).

المطلب الثاني: قوله: (وفرائض الصوم أربعة أشياء: النية، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع).

قال ابن رشد [2]: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع.

المطلب الثالث: قوله: (والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس... والوطء عمدا في الفرج)

قال ابنُ حزم [3]: (واتَّفقوا على أنَّ الأكلَ لِمَا يُغذي مِن الطعام ممَّا يُستأنَفُ إدخالُه في الفَمِ، والشُّربَ والوَطءَ؛ حرامٌ مِن حينِ طُلوعِ الشَّمسِ إلى غُروبِها).

وقال ابنُ قدامة [4]: (وأجمَعَ العُلَماءُ على الفِطرِ بالأكلِ والشُّربِ بما يُتغَذَّى به).

المطلب الرابع: قوله فيما يفطر به الصائم: (الحيض والنفاس).

(1 ابن قدامة، في ((المغني)) (3 /104).

(2 ابن رشد، في "بداية المجتهد" (52/2).

(3 ابن حزم، في ((مراتب الإجماع)) (ص 39)

(4 ابن قدامة، في (المغني) (119/3).

قال ابن قدامة [1]: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجز منهما الصوم. اهـ

المطلب الخامس: قوله في مبطلات الصوم: (والردة).

قال ابنُ قُدامة [2]: (لا نعلَمُ بين أهل العِلم خلافًا في أنَّ مَن ارتدَّ عن الإسلامِ في أثناء الصَّوم، أنَّه يَفسُدُ صَومُه).

ونقل الإجماع أيضا النووي فقال: (لو حاضَت في بعضِ النَّهار، أو ارتدَّ، بطَل صومُهما، بلا خلاف) [3].

المطلب السادس: قوله :(ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، وتأخير السحور)

قال ابنُ رشد [4]: (وأجمعوا على أنَّ مِن سُنَنِ الصَّوم: تأخيرَ السُّحورِ، وتَعجيلَ الفِطر).

المطلب السابع: قوله: (ويحرم صيام خمسة أيام: العيدان)

قال ابنُ المُنذر [5]: (ثبَت أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صوم يوم الفِطر، ويوم الأضحى، وأجْمَع أهلُ العلم على أنَّ صومَ هذينِ اليومين منهيٌّ عنه).

ونقل الإجماع أيضا الطبري في ((تهذيب الآثار - مسند عمر)) (1 /351) وابن قدامة في "المغني" (169/3). والنووي في "شرح النووي على مسلم" (15/8) وغيرهم كثير.

المطلب الثامن: قوله:(والشيخ الهرم إن عجز عن الصوم، يفطر ويطعم عن كل يوم مدًّا).

(1 ابن قدامة، في "المغني"(152/3).

(2 ابن قدامة، ((المغني))) (133/3).

(3 النووي، في "المجموع" (347/6).

(4 ابن رشد، في "بداية المجتهد" (307/1).

(5 ابن المنذر، في ((الإشراف)) (153/3).

قال ابنُ المنذر [1]: (وأجمعوا على أنَّ للشَّيخِ الكبيرِ، والعجوزِ؛ العاجزينِ عَنِ الصَّومِ أن يُفطِرَا).

المطلب التاسع: قوله فيما يلزم الشيخ الهرم إن لم يستطع الصوم:(ويطعم عن كل يوم مدًّا).

قال الجصاص [2]: (وقد ذكرنا قولَ السَّلَفِ في الشَّيخ الكبير، وإيجاب الفِديةِ عليه في الحالِ من غيرِ خلافِ أحدٍ مِن نُظَرائِهم، فصار ذلك إجماعًا لا يُسمَعُ خِلافُه)

وقال الماوردي [3]: (ويدلُّ على ما ذكرناه- أي وجوبِ الفِديةِ- إجماعُ الصحابة، وهو ما روِيَ عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عنهم؛ أنهم قالوا: الهِمُّ عليه الفِديةُ إذا أفطر، وليس لهم في الصَّحابة مخالِفٌ)

المطلب العاشر: قوله: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء).

قال ابنُ قدامة [4]: (وجملةُ ذلك أنَّ الحامِلَ والمُرضِعَ إذا خافتا على أنفُسِهما فلهما الفِطرُ وعليهما القضاءُ فحسْبُ، لا نعلَمُ فيه بين أهل العِلمِ اختلافًا).

المطلب الحادي عشر: قوله: والمريض والمسافر سفرًا طويلًا يفطران، ويقضيان)

(1 ابن المنذر، في ((الإجماع)) (ص50).

(2 الجصاص، أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفي، الكتاب: أحكام القرآن، المحقق: محمد صادق القمحاوي، تاريخ الطبع 1405هـ (1/ 221).

(3 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشهير بالماوردي، الكتاب: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى 1419هـ ، 1999. (3 /466) .

(4 ابن قدامة، في ((المغني)) (3 /149).

أما المريض فقال ابنُ حزم [1]: (وَاتَّفَقُوا على أنَّ مَن آذاه المَرَض وضَعفَ عَن الصَّوم، فله أن يُفطِرَ).

وقال ابنُ قدامة [2]: (أجمعَ أهلُ العِلمِ على إباحةِ الفِطرِ للمَريضِ في الجملةِ).

وأما المسافر فقال ابنُ قدامة [3]: (للمُسافِرِ أن يُفطِرَ في رمضانَ وغَيرِه, بدَلالةِ الكتابِ والسنَّةِ والإجماعِ)

وقال النووي [4]: (فالمرَضُ والسَّفَرُ مُبيحانِ بالنَّصِّ والإجماعِ)

وقال ابنُ عبد البر [5]: (وأجمع الفُقَهاءُ أنَّ المسافِرَ بالخيارِ؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطَرَ).

المطلب الثاني عشر: قوله: (الاعتكاف سنة مستحبة).

قال ابنُ المنذر [6]: (وأجمعوا على أنَّ الاعتكافَ لا يجِبُ على النَّاسِ فرضًا، إلَّا أن يوجِبَه المرءُ على نفسِه، فيجِبُ عليه).

وقال ابنُ عبدِ البَرِّ [7]: (وأجمع علماءُ المسلمين على أنَّ الاعتكافَ ليس بواجبٍ، وأنَّ فاعِلَه محمودٌ عليه مأجورٌ فيه).

(1 ابن حزم، في مراتب الإجماع (ص40).

(2 ابن قدامة، ((المغني))) (3 /155).

(3 ابن قدامة، ((المغني)) (3/ 116).

(4 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الكتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق – عمان، الطبعة الثالثة 1412هـ ، 1991م، (369/2).

(5 ابن عبدالبر، في "التمهيد" (67/9).

(6 ابن المنذر في "الإجماع" (ص50).

(7 ابن عبدالبر، في ((التمهيد)) (52/23).

قال النووي [1]: (.. فالاعتكافُ سنَّةٌ بالإجماع ولا يجِبُ إلَّا بالنَّذرِ، بالإجماع)

المطلب الثالث عشر: قوله: (وله شرطان: النية واللبث في المسجد)

قال ابنُ رشد [2]: (وأمَّا شُروطه فثلاثةٌ: النيَّةُ...، أمَّا النيةُ فلا أعلَمُ فيها اختلافًا)

وقال ابنُ تيمية [3]: (لا يكون الاعتكافُ إلَّا في المساجِدِ، باتِّفاق العلماء)

قال ابنُ قدامة [4]: (ولا يصحُّ الاعتكافُ في غير مسجدٍ إذا كان المعتكِفُ رجلًا، لا نعلَمُ في هذا بين أهلِ العِلمِ خلافًا)

المطلب الرابع عشر: قوله: (ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض، لا يمكن المقام معه)

قال ابن قدامة [5]: ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه. اهـ

قال ابن المنذر [6]: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، ولأن هذا مما لابد منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف، وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب، إذا لم يكن له من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، وإن بغته القيء فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، وكل ما لابد له منه، ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل.

(1 النووي، في ((المجموع)) (475/6).

(2 ابن رشد، في ((بداية المجتهد))) 315/1.

(3 ابن تيمية، في ((مجموع فتاوى ابن تيمية))) 252/27

(4 ابن قدامة، في ((المغني))) 189/3).

(5 المصدر السابق (192/3).

(6 ابن المنذر، في "الإجماع" ص50.

وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه، فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، ويلزم السعي إليها، فله الخروج إليها ولا يبطل اعتكافه... إلخ

المطلب الخامس عشر: قوله في الاعتكاف (ويبطل بالوطء).

قال ابنُ المنذر [1]: (وأجمعوا على أنَّ المُعتكِفَ ممنوعٌ من المباشرةِ)

وقال أيضًا [2]: (وأجمعوا على أنَّ من جامع امرأتَه- وهو معتكفٌ عامدًا لذلك في فَرجِها- أنَّه مُفسِدٌ لاعتكافِه)

قال النووي [3]: (إن جامع المعتكِفُ ذاكرًا للاعتكافِ، عالِمًا بتحريمِه؛ بطل اعتكافُه بإجماع المسلمينَ، سواء كان جماعُه في المسجِدِ، أو عند خروجه لقضاءِ الحاجةِ ونحوه من الأعذارِ التي يجوز لها الخُروجُ).

المبحث الخامس : المسائل المجمع عليه في كتاب الحج

المطلب الأول: قوله: (وشرائط وجوب الحج)

قال ابنُ المُنْذِر [4]: (وأجمعوا أنَّ على المرء في عُمُرِه حجةً واحدةً؛ حجَّةَ الإسلامِ إلَّا أن يَنْذِرَ نَذْرًا، فيجب عليه الوفاءُ به).

المطلب الثاني: قوله: وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، ووجود الزاد والراحلة)

وقال ابن قدامة [5]: وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، لا نعلم في هذا كله اختلافًا. اهـ

(1 ابن المنذر، في ((الإجماع)) (ص50).
(2 ابن المنذر، ((الإجماع)) (ص50).
(3 النووي، في ((المجموع))) 524/6
(4 ابن المنذر، في (الإجماع)) (ص: 51).
(5 ابن قدامة، في "المغني" (213/3).

المطلب الثالث: قوله: (وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية)

قال ابنُ حزم [1]: (واتَّفقوا أنَّ الإحرامَ للحَجِّ فَرْضٌ)

وقال ابن رشد [2]: واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية. انتهى المراد.

المطلب الرابع:قوله في تعداد أركان الحج: (الوقوف بعرفة).

قال ابنُ المُنْذِر [3]: (أجمعوا على أنَّ الوقوف بعَرَفة فرض، ولا حجَّ لِمَن فاته الوقوفُ بها)

المطلب الخامس: قوله في تعداد أركان الحج: (طواف الإفاضة).

قال النووي [4]: (وهذا الطَّواف- أي طوافُ الإفاضة- ركنٌ من أركانِ الحجِّ، لا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به بإجماعِ الأمَّة).

المطلب السادس: قوله في واجبات الحج: الإحرام من الميقات).

قال ابنُ المُنْذِر [5]: (أجمعوا على ما ثبت به الخبر، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المواقيت).

وقال ابنُ رشد [6]: (إنَّ العلماء بالجملة مُجْمِعونَ على أنَّ المواقيتَ التي منها يكون الإحرامُ؛ أمَّا لأهل المدينة فذو الحُليفة، وأمَّا لأهل الشام فالجُحْفة، ولأهل نجدٍ قَرْنٌ، وأهل اليمَنِ يَلَمْلَم؛ لثبوت ذلك عن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم من حديثِ ابنِ عُمَرَ وغيره).

(1 ابن حزم ، في ((مراتب الإجماع)))ص: 42

(2 ابن رشد، في "بداية المجتهد" (102/2).

(3 ابن المنذر، ((الإجماع)) (ص: 57).

(4 ابن المنذر، ((الإجماع)) (ص: 51)

(5 ابن رشد، في ((بداية المجتهد))) 324/1.

6)

قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق، إحرام من الميقات.

وقال الشافعي في "الأم": لم يثبت عن النبي ﷺ أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس.اهـ

وقال النووي [1]: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة.انتهى المراد.

المطلب السابع: قوله في واجبات الحج: (ورمي الجمار الثلاثة)

قال النووي [2]: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة.انتهى المراد.

قال ابنُ تيميَّة [3]: (وعليه أيضًا رمي الجِمارِ أيامَ مِنًى باتفاقِ المسلمين)

المطلب الثامن: قوله: (ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط)

قال ابنُ رشد [4]: (اتفق العلماء على أنَّه لا يلبس المُحْرِم قميصًا ولا شيئًا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مَخِيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال أعني تحريم لبس المَخِيط وأنَّه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر)

المطلب التاسع: قوله: فيما يحرم على المحرم:(وتغطية الرأس)

(1 النووي، في "شرح مسلم" (322/8).

(2 المصدر السابق" (322/8).

(3 ابن تيمية،كما في ((مجموع الفتاوى))) 460/17)

(4 ابن رشد، في ((بداية المجتهد))) 326/1، 327)

قال ابنُ رشد [1]: (اختلفوا في تخمير المُحْرِم وجهَه بعد إجماعِهم على أنَّه لا يُخَمِّرُ رأسَه)

المطلب العاشر: قوله فيما يحرم على المحرمة: وتغطية (والوجه من المرأة).

قال ابنُ عبدِ البرِّ [2]: (أجمعوا أنَّ إحرامَ المرأةِ في وجهها، وأنَّ لها أن تسدلَ الثَّوبَ على وجهها من فوق رأسِها سدلًا خفيفًا تستَتِر به عن نظرِ الرجُلِ إليها)

قال ابنُ قُدامة [3]: (المرأةُ يَحْرُم عليها تغطيةُ وَجْهِها في إحرامها، كما يحرُمُ على الرجل تغطيةُ رأسِه، لا نعلم في هذا خلافًا، إلَّا ما روي عن أسماءَ، أنها كانت تغطِّي وَجْهَها وهي مُحْرِمةٌ، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسَّدْل عند الحاجة، فلا يكون اختلافًا)

قال ابنُ رشد [4]: (أجمعوا على أنَّ إحرامَ المرأةِ في وَجْهِها... وأنَّ لها أن تسدلَ ثوبَها على وجهها من فوقِ رَأْسِها سَدْلًا خفيفًا تَسْتَتِرُ به عن نظَرِ الرجال إليها)

المطلب الحادي عشر: قوله فيما يحرم على المحرم: (وحلقه) أي الشعر

قال ابنُ المُنْذِر [5]: (أجمعوا على أنَّ المحْرِمَ ممنوعٌ مِن حَلْق رأسِه، وجَزِّه، وإتلافِه بجَزِّه، أو نَوْرةٍ، وغير ذلك)

وقال النووي [6]: (أجمع المسلمونَ علي تحريمِ حلْقِ شَعْرِ الرَّأس، وسواءٌ في تحريمه الرجلُ والمرأةُ)

المطلب الثاني عشر: قوله فيما يحرم على المحرم:(تقليم الأظفار)

(1 المصدرالسابق (327/1)

2) ابن عبدالبر، في ((الاستذكار)) (164/4) و((التمهيد)) (124/9، 104/15).

3) ابن قدامة، في ((المغني)) (301/3)

4) ابن رشد، في ((بداية المجتهد))) 327/1

5) ابن المنذر، في ((الإجماع)) (ص: 52).

6) النووي، في ((المجموع))) 247/7

قال ابنُ المُنْذِر [1]: (أجمعوا على أنَّ المحْرِمَ ممنوعٌ مِن أخْذِ أظفارِه). وقال الشِّنْقيطيُّ: (لم يعتَبِرِ ابنُ المُنْذِر في حكايته الإجماعَ قولَ داودَ الظَّاهريِّ: إنَّ المُحْرِمَ له أن يقُصَّ أظفارَه، ولا شيء عليه؛ لعدمِ النَّصِّ، وفي اعتبار داودَ في الإجماعِ خلافٌ معروفٌ، والأظهر عند الأصوليِّينَ اعتباره في الإجماعِ، واللهُ تعالى أعلم). [2] قال ابنُ قُدامة: (أجمع أَهْلُ العِلْم على أنَّ المُحْرم ممنوعٌ من قَلْمِ أظفارِه إلَّا مِن عُذرٍ)

المطلب الثالث عشر: قوله فيما يحرم على المحرم: (والطيب)

قال ابنُ المُنْذِر [3]: (أجمعوا على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ من: الجماعِ، وقتلِ الصَّيدِ، والطِّيبِ)

قال شمس الدين ابن قُدامة [4]: (أجمعَ أَهْلُ العِلْم على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ من الطِّيبِ). اهـ

قال النووي [5]: (يَحرُم على الرَّجلُ والمرأة استعمالُ الطِّيبِ، وهذا مُجمَعٌ عليه)

المطلب الرابع عشر: قوله فيما يحرم على المحرم: (وقتل الصيد)

قال ابن المنذر [6]: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من قتل الصيد)

قال النووي [7]: (أجمعَتِ الأمَّةُ على تحريمِ الصَّيدِ في الإحرامِ)

. قال ابن رشد [8]: (أجمعوا على أنَّه لا يجوز له صيدُه ولا أكْلُ ما صاد هو منه)

---

1) ابن قدامة ، في ((المغني)) 3/ 296

2) الشنقيطي ((أضواء البيان)) (47/5).

3) ابن المنذر، في ((الإجماع)) (ص: 52).

4) شمس الدين ابن قدامة، في ((الشرح الكبير)) 279/3

5) النووي، في ((شرح النووي على مسلم)) 75/8

6) ابن المنذر، في ((الإجماع)) (باختصار- ص: 52).

7) ((المجموع)) 296/7

8) ابن رشد، في ((بداية المجتهد)) 330/1

المطلب الخامس عشر: قوله فيما يحرم على المحرم: (والوطء)

قال ابنُ رشد [1]: (أجمع المسلمون على أنَّ وطء النِّساء على الحاجِّ حرامٌ مِن حينِ يُحْرِم)

قال النووي [2]: (أجمعت الأمَّةُ على تحريم الجماعِ في الإحرام، سواءٌ كان الإحرامُ صحيحًا أم فاسدًا، وتجب به الكفَّارةُ والقضاء)

ونقل الإجماع على فساد الحج بالوطء ابنُ المُنْذِر فقال [3]: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ الحجَّ لا يفسُدُ بإتيانِ شيءٍ في حالِ الإحرامِ إلا الجماع)

قال ابنُ حزم [4]: (اتفقوا أنَّ جماعَ النِّساءِ في فروجِهِنَّ ذاكرًا لحَجِّه؛ يَفْسَخُ الإحرامَ ويُفسِدُ الحَجَّ)

المطلب السادس عشر: قوله: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج:

قال ابن قدامة [5]: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام، إلا الجماع. اهـ

المطلب السابع عشر: (ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة)

قال ابن قُدامة [6]: (ولنا قولُ مَن سَمَّيْنا من الصحابة، ولم نعرِفْ لهم مخالفًا؛ فكان إجماعًا)

المطلب الثامن عشر: قوله فيمن فاته الوقوف بعرفة ففاته الحج:(وعليه القضاء)

---

1) المصدر السابق (329/1)
2) النووي، في ((المجموع))) 290/7، 414
3) ابن رشد، في ((الإجماع)) (ص: 52).
4) ابن حزم، في ((مراتب الإجماع)) (ص: 42).
5) ابن قدامة، "المغني" (308/3)
6) ابن قدامة، في ((المغني))) 454/3

قال ابنُ رشد [1]: (لا خلافَ أنَّ مَن فاتَه الحجُّ بعد أنْ شَرَع فيه، إمَّا بِفَوتِ رُكْنٍ من أركانِه، وإمَّا مِن قِبَلِ غَلَطِه في الزَّمان، أو مِن قِبَل جَهلِه أو نسيانِه أو إتيانِه في الحجِّ فِعلًا مُفسدًا له- فإنَّ عليه القضاءَ إذا كان حجًّا واجبًا)

المطلب التاسع عشر: قوله:في الدماء الواجبة في الإحرام: (الدم الواجب بالحلق والترفه).

قال ابنُ المُنْذِر [2]: (أجمعَ أَهْلُ العِلْم على وجوبِ الفِدْيةِ على من حلَقَ وهو مُحرِمٌ لغيرِ عِلَّةٍ)

قال ابنُ عبدِ البرِّ [3]: (لم يختلفِ الفقهاءُ أنَّ الإطعامَ لستَّةِ مساكينَ، وأنَّ الصيامَ ثلاثةُ أيَّامٍ، وأنَّ النُّسُك شاةٌ؛ على ما في حديث كعْبِ بن عُجْرَة)

المطلب العشرون: قوله في الدماء الواجبة في الإحرام: (الدم الواجب بإحصار فيتحلل)

قال ابن قُدامة [4]: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحْرِمَ إذا حَصَرَه عدوٌّ من المشركين، أو غيرِهم، فمنعوه الوصولَ إلى البيتِ، ولم يجد طريقًا آمِنًا، فله التحلُّلُ)

المطلب الحادي والعشرون: قوله في الدماء الواجبة في الإحرام: (الدم الواجب بقتل الصيد).

قال ابن المنذر [5]: (أجمعوا على أنَّ المحرمَ إذا قتل صيدًا، عامدًا لقتله، ذاكرًا لإحرامِه؛ أنَّ عليه الجزاءَ)

ونقل الإجماع أيضا ابن رشد في "بداية المجتهد"(359/1) وابن قدامة في "المغني" (437/3).

---

1) ابن رشد، في ((بداية المجتهد))) 370/1).
2) ابن المنذر، في ((الإجماع)) (ص: 52)
3) ابن عبدالبر، في ((الاستذكار))) 385/4
4) ابن قدامة، ((المغني))) 326/3
5) ابن المنذر، في ((الإجماع)) (ص: 53).

المطلب الثاني والعشرون: قوله (ويجزئه أن يصوم حيث شاء).

قال ابن قدامة [1]: لا نعلم في هذا خلافًا، كذلك قال ابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم؛ وذلك لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام، فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه.

المطلب الثالث والعشرون: قوله ولا يجوز قتل صيد الحرم.

قال ابن المنذر [2]: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من قتل الصيد)

ونقل الإجماع أيضا ابن رشد في "بداية المجتهد". وابن قدامة في "المغني"، والنووي في "المجموع".

المطلب الرابع والعشرون: قوله فيما لا يجوز فعله في الحرم: (ولا قطع شجره)

قال ابن المنذر [3]: (أجمعوا على أنَّ صَيدَ الحَرَم حرامٌ على الحلالِ والمُحْرِم، وأجمعوا على تحريمِ قَطْعِ شجَرِها)

ونقل الإجماع أيضا ابن قدامة.

1) ابن قدامة، "المغني" (471/3)

2) ابن المنذر، في ((الإجماع)) (باختصار- ص: 52). "بداية المجتهد".(1/330) "المغني"(3/288) "المجموع".(7/296)

3) المصدر السابق (ص: 60). و"المغني"(320/3).

الخاتمة

هذا ما يسره الله في هذه العجالة مع ضيق الوقت وقلة المصادر وكثرة الأشغال وانقضاء مدة البحث وإلا فالموضوع يحتاج إلى نفس طويل .

أهم نتائج البحث:

ومن خلال فصول البحث يمكن أن نلخص أهم نتائج البحث من خلال النقاط التالية :

1- المعرفة الدقيقة والاحصاء الاستقرائي لعدد المسائل والفقهية المجمع عليها في متن أبي شجاع خصوصاً في ربع العبادات ففي كتاب الطهارة: ثلاثون مسألة ،وفي كتاب الصلاة: سبع وخسمون مسألة، وفي الزكاة: عشرون مسألة، وفي الصيام: خمسة عشر ، في الحج: أربع وعشرون فالمجموع: مائة وستة وأربعون مطلبا أو مسألة.

2- الحتمية المعرفية على الطالب للحق المتبع لسبيل جماعة المؤمنين، المبتعد عن مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من مسائل الشريعة العلمية والعملية، ليستنَّ بسلفه الصالح، ويسلك سبيلهم، ولئلا يقع في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين.

3- تعريف الإجماع لغة واصطلاحا ومعرفةأنواعه وحجيته .

4- أن الإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين، ومصدر من مصادر الشريعة، مستمد من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتالٍ لهما في المنزلة.

5- دفعُ توهّم أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق المجتهدين في جميع العصور.

التوصيات :

من خلال نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

1- تدقيق وتحرير المسائل الواردة في المتون العلمية المشهورة ببيان المسائل المجمع عليها من غيرها.

2- مواصلة تتبع واستخراج باقي المسائل الإجماعية في متن أبي شجاع.

3- مزيد بحث وتقص في الإجماعات الواردة في المسألة مع عرض أقوال الفقهاء قديما وحديثا وعرض حججهم وأدلتهم. .

المراجع والمصادر

أ- القرآن الكريم برواية الإمام حفص على شيخه الإمام عاصم بن أبي النجود .

ب- كتب التفسير

1- تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) ، المحقق: محمد حسين شمس الدين ، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون – بيروت ، الطبعة: الأولى - 1419هـ

2- : أحكام القرآن الجصاص، أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفي، المحقق: محمد صادق القمحاوي، تاريخ الطبع 1405هـ (1/ 221).

ت- كتب السنة وشروحها:

1- الاستذكار ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر:دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى: 1421 – 2000 (124/1).

2- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت ، الطبعة: الثانية، 1392، عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات).

3- "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن رجب،زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي، الحنبلي، تحقيق: محمود بن شعبان ومجدي بن عبدالخالق، وإبراهيم القاضي، والسيد عزت، ومحمد بن عوض، وصلاح بن سالم ، وعلاء بن مصطفى، وصبري بن عبدالخالق، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة، الطبعة الأولى، 1417هـ ، 1996. 4(/384).

ث- كتب الفقه

1- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1425هـ - 2004 م ،عدد الأجزاء:4.

2- المغني ،المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، عدد الأجزاء: 10.

3- المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، الناشر: دار الفكر.

4- الفروع لابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو إسحاق برهان الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ 1997مـ

5- الإجماع، لابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المحقق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1425 2004 (ص36).

6- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني، أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الحسيني الحصني تقي الدين الشافعي، المحقق: علي عبدالحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير – دمشق، الطبعة الأولى 1994. (77/1).

7- الفواكه الدواني على رسالة لابن أبي زيد القيرواني"النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم شهاب الدين النفراوي، الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: 1415 ، 1995 (ج 1 ص 171).

8- الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الطبعة: من 1404 – 1427هـ (128/27).

9- "سبل السلام شرح بلوغ المرام"، الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني،الكحلاني ثم الصنعاني، الناشر: دار الحديث (416/1).
10- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشهير بالماوردي، المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى 1419هـ ، 1999. (3 / 466) .
11- روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، المؤلف أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق – عمان، الطبعة الثالثة 1412هـ ، 1991م، (369/2).

ج- كتب الأصول والقواعد

1- المحصول ، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) ، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الثالثة، 1418 هـ - 1997 م.
2- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا ، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ، الناشر: دار الكتاب العربي ، الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م ، عدد الأجزاء: 2
3- التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول ، المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي ، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر ، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م ، عدد الأجزاء:1

4- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني ، الناشر: دار ابن الجوزي ، الطبعة: الطبعة الخامسة، 1427 هـ ، عدد الأجزاء: 1
5- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي الظاهري (المتوفى : 456هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عدد الأجزاء : 1
6- منظومة أصول الفقه وقواعده (النظم والشرح) المؤلف والشارح: محمد بن صالح العثيمين (ت ١٤٢١هـ) ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، ط 3 ، 1434 هـ
7- المستصفى ، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي ، الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م ، عدد الأجزاء:1.
8- الإجماع في الشريعة الإسلامية، المؤلف: رشدي عليان، الناشر: الجامعة الإسلامية ، الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الأخرة 1397هـ مايو - يونية 1977 م، عدد الأجزاء: 1
9- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319هـ) ، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،الناشر: دار طيبة - الرياض – السعودية،الطبعة: الأولى - 1405 هـ، 1985 م، عدد الأجزاء: طُبع منه 6 مجلدات: 1 - 5، 11 فقط.
10- الإقناع في مسائل الإجماع، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 628هـ) ، المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م، عدد الأجزاء: 2

د- كتب التراجم والطبقات

1- طبقات الشافعية الكبرى ، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوفى: 771هـ) ، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة: الثانية، 1413هـ ، عدد الأجزاء: 10

2- الأعلام ، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ) ، الناشر: دار العلم للملايين ، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م

هـ- الفتاوى:

1- مجموع الفتاوى، المؤلف ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ ، 1995م (624/21).

الفهرس

الاستهلال 3

إهداء 4

الشكر والتقدير 5

الفصل الأول: التمهيد 14

المبحث الأول: التعريف بمتن أبي شجاع 14

المطلب الأول: ترجمة المؤلف 14

المطلب الثاني: توصيف متن أبي شجاع ومكانته عند الشافعية 15

الفصل الثاني: 18

الإجماع تعريفه وأنواعه وحجيته ..... **Error! Bookmark not defined.**

المبحث الأول: الإجماع لغة واصطلاحا 18

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة 18

المطلب الثاني: تعرف الإجماع اصطلاحاً 19

المبحث الثاني:أنواع الإجماع وحجيته ومانعوه: 20

المطلب الأول: أنواع الإجماع 20

المطلب الثاني: حجية الإجماع 21

المبحث الثاني: مانعوا الإجماع 24

الفصل الثالث: 26

المسائل المجمع عليها في باب العبادات من متن أبي شجاع 26

المبحث الأول: 26
المسائل المجمع عليها في كتاب الطهارة 26
المبحث الثاني: المسائل المجمع عليها في كتاب الصلاة 35
المبحث الثالث: المسائل المجمع عليها في كتاب الزكاة 50
المبحث الرابع: المسائل المجمع عليها في كتاب الصيام 55
المبحث الخامس : المسائل المجمع عليه في كتاب الحج 60
الخاتمة 68
أهم نتائج البحث: 68
التوصيات : 68
المراجع والمصادر 70